

Aula 04

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:
Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

Notificação.....	2
Resposta do réu.....	7
Espécies de defesa.....	10
Contestação.....	11
✓ Preliminares de mérito.....	11
✓ Defesa de mérito	14
Exceções – incompetência, suspeição e impedimento	19
Exceção de incompetência territorial – Art. 800 da CLT	20
Exceção de suspeição e impedimento	24
Reconvenção	27
Revelia.....	30
Resumo	38
Fim	44



NOTIFICAÇÃO

O termo **notificação** é utilizado genericamente no processo do trabalho, diferentemente do que ocorre no direito processual civil, que distingue os atos de comunicação em *citação* e *intimação*, descritos nos artigos 238 e 239 do CPC, respectivamente. No direito processual do trabalho, notificação tanto é utilizada para o autor quanto para o réu, o que demonstra certa autonomia em relação ao direito processual comum.

A notificação engloba a comunicação sobre o ajuizamento da demanda e ciência do ato processual já realizado ou a realizar.

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.



Apenas no processo de execução é que a CLT, em seu art. 880, tratou da **citação** do executado, que se dará de maneira bastante diferente daquela ocorrida no processo de conhecimento.

Como pontos principais da notificação do réu, seguindo-se o curso do procedimento ordinário, tem-se que:

- Trata-se de ato automático realizado por servidor da Justiça do Trabalho, no prazo de 48h a contar do recebimento da petição inicial. Logo, não há despacho do Juiz determinando a notificação do reclamado, pois aquele, geralmente, somente tem contato com os autos na audiência.



No processo civil o Juiz despacha a inicial (art. 334 do CPC) e estando presentes todos os requisitos, determina a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação.

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

- A notificação na seara trabalhista ocorre para que o reclamado compareça à audiência e apresente defesa, querendo, sob pena de revelia.



Lembre-se que a revelia importa em presunção de veracidade dos fatos e não do direito.

- Importante frisar que entre o recebimento da notificação e a realização da audiência deve haver prazo mínimo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade, conforme art. 841 da CLT. Caso a notificação seja recebida com o desrespeito ao prazo mínimo, poderá o reclamado comparecer à audiência tão somente para arguir o vício, sendo determinada nova data para o ato.

Art. 841 - Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.

- A notificação no processo do trabalho, quando realizada no processo de conhecimento, é feita por via postal, com aviso de recebimento, não havendo necessidade de ser pessoal, já que o TST entende que a entrega no endereço do reclamado, a qualquer pessoa ou na



caixa postal, é totalmente válida. Este entendimento está expresso na Tese Vinculante nº 223 do TST. Vejamos:

No processo do trabalho, em face da regra da impessoalidade, é válida a citação ou intimação pela entrega da notificação postal no endereço da parte ré (art. 841, § 1º, da CLT), competindo ao destinatário o ônus da prova de eventual não recebimento do documento.



A notificação somente é pessoal no processo de execução, já que o executado deve ser cientificado da existência de condenação e da necessidade de seu cumprimento no prazo de 48h.

Exemplo: após trabalhar muitos anos, fui demitido e resolvi ajuizar ação trabalhista em face do meu ex-empregador. O meu Advogado redigiu a petição inicial e incluiu o endereço corretamente, conforme anotação na minha CTPS. Após ajuizamento da ação, a mesma foi distribuída para a 3ª Vara do Trabalho de Vitória, sendo que o servidor encaminhou a notificação pelos correios, que entregaram a mesma na empresa, para um funcionário que estava na portaria. Essa notificação foi considerada válida, pois entregue no local indicado.

- Não sendo possível a notificação pela via postal, dispõe o art. 841, §1º da CLT, que far-se-á a notificação por edital, o que importa dizer que a autorização para a realização do ato por Oficial de Justiça existe apenas para o processo de execução. Na prática, por questões de economia e celeridade, prefere-se seguir a ordem: postal, oficial de justiça e edital.

§ 1º - A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.



- Quando realizada a notificação por edital não se aplicará o art. 72, II do CPC se o reclamado ficar revel, ou seja, não será nomeado curador especial, já que esta situação somente ocorrerá quando o reclamante for menor e não tiver representante legal.

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado

- Se o **reclamado for pessoa jurídica de direito público**, o prazo entre o recebimento da notificação e a realização da audiência será, conforme Decreto-Lei nº 779/1969, considerado em quádruplo, isto é, o prazo mínimo será de 20 (vinte) dias. Além disso, é importante dizer que o TST possui posicionamento segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público devem ser notificadas por via postal, como já afirmado em relação às privadas.

Exemplo: após trabalhar para uma empresa de segurança, que prestava serviços para o Estado do Espírito Santo, ajuizei ação trabalhista em face do meu ex-empregador e da pessoa jurídica de direito público Estado do ES, uma vez que houve terceirização e o último possuía responsabilidade subsidiária. Ao marcar a audiência, o Servidor da Justiça do Trabalho teve o cuidado de marcar em uma data mais distante, uma vez que o Estado do ES tem direito a, pelo menos, 20 dias entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, já que precisa de mais tempo para preparar a defesa.

- Há que se destacar ainda o posicionamento consolidado na Súmula nº 16 do TST, segundo o qual há uma **presunção de recebimento da notificação** no prazo de 48h a contar da postagem, isto é, postada a notificação, presume-se que o reclamado a recebeu no aludido prazo, devendo aquele demonstrar que o prazo não foi respeitado, sendo ônus da prova que lhe incumbe.

O aviso de recebimento mostra-se como importante meio de comprovação de que a notificação não foi recebida dentro do prazo a que alude a Súmula n. 16 do TST.



Súmula nº 16 do TST: Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.

- Se o reclamado residir ou tiver sede fora da comarca, será notificado da mesma maneira por via postal, ou seja, não há necessidade de notificação por carta precatória, já que o art. 247 do CPC autoriza a notificação por correios para todas as comarcas do país. Caso esteja em outro país, a notificação será realizada mediante carta rogatória, nos termos do art. 260 e seguintes do CPC.

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

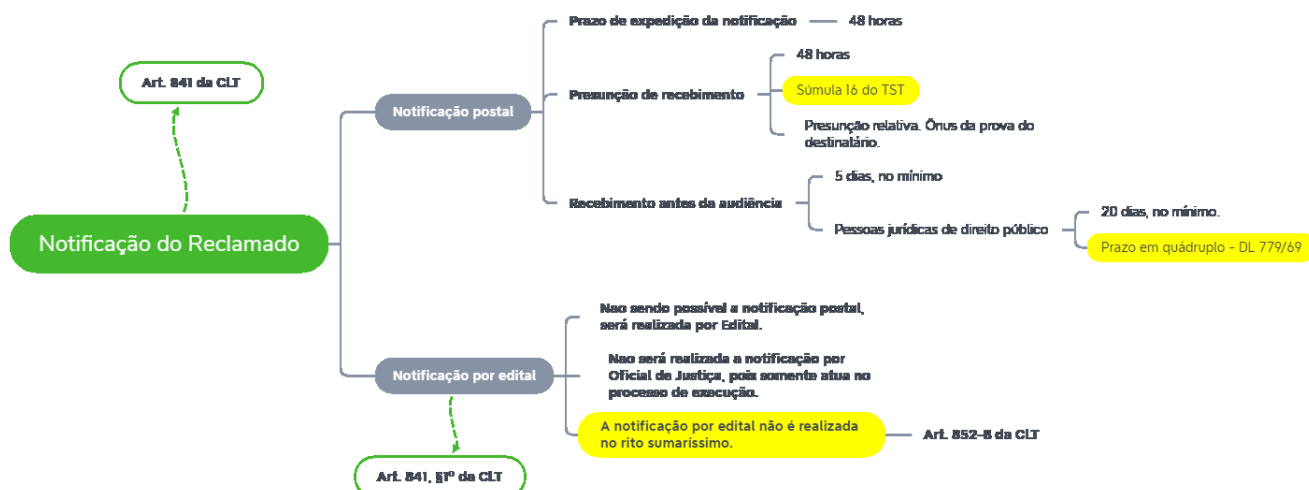
- Por fim, e em separado, pois será objeto de estudo em tópico apropriado, afirma-se que no rito sumaríssimo não há espaço para a notificação por edital, já que a lei (Art. 852-B, II da CLT) impõe a indicação correta e completa do endereço do reclamado. Em não havendo tais dados, deverá o processo ser arquivado (extinto sem resolução do mérito), ajuizando-se novamente perante o rito ordinário, já que tal procedimento permite a prática do ato naquela forma.

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: (...) II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.

Exemplo: ajuizei uma ação trabalhista em face do meu ex-empregador, mencionando como valor da causa a quantia de R\$10.000,00. Por ser um valor inferior a 40 salários mínimos, tal demanda será processada como rito sumaríssimo. Foi expedida notificação para o reclamado, mas a mesma retornou dos correios com a indicação de que naquele local não há a empresa reclamada. Assim, nos termos do §1º do art. 852-B da CLT, o Juiz determinou o arquivamento do processo, ou seja, a sua extinção sem



resolução do mérito, com a minha condenação ao pagamento das custas processuais, para que novamente fosse ajuizada a ação, pelo rito ordinário, com pedido de citação por edital.



RESPOSTA DO RÉU

O tema merece estudo aprofundado, já que muito importante para a prática trabalhista, assim como para os concursos públicos da área. Já se afirmou acima que o reclamado é notificado para comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida no prazo mínimo de 5 (cinco) dias. O prazo, como já sabido, é considerado como o mínimo para a formulação da defesa, que contempla a reunião de documentos e a concatenação de ideias e teses de defesa.

No dia da audiência, de acordo com o art. 847 da CLT, o reclamado apresentará resposta caso seja infrutífera a primeira tentativa de conciliação, realizado nos termos no art. 846 da CLT.

Exemplo: no dia e hora marcados, o Juiz do Trabalho fez o pregão das partes, que comparecem à sala de audiência. O Magistrado perguntou se havia a possibilidade de acordo entre as partes, o que foi respondido que não. O Juiz tentou mediar a situação, mas realmente não havia a menor possibilidade de acordo, razão pela qual passou a palavra ao reclamado para que apresentasse a sua defesa, conforme art. 847 da CLT.





Importante frisar que a defesa é apresentada oralmente, no prazo de 20 (vinte) minutos (contestação e reconvenção – as exceções tem procedimento próprio previsto no art. 800, da CLT). **Essa é a regra do caput do art. 847 da CLT, mas a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/17) inovou ao trazer para o texto legal a possibilidade de apresentação de defesa escrita.**

O parágrafo único do art. 847 da CLT dispõe acerca da possibilidade da parte apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a audiência. Percebam que são **duas as possibilidades**: a parte pode optar por apresentar a **defesa oral em audiência ou por escrito, antes da audiência!!**



CUIDADO, pois a defesa não é mais obrigatoriamente oral e nem passou a ser obrigatoriamente escrita. São duas possibilidades!!

Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.

Uma questão do TRTSP (2ª região) do não de 2025 trata do tema de forma bem direta. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

De acordo com as previsões legais sobre os prazos para a prática de atos processuais na Justiça do Trabalho, a contestação deve ser apresentada até a data da audiência na forma escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico,

A ou, se apresentada na forma oral, no prazo de 10 minutos durante a realização da audiência, a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada em cinco dias a contar da notificação, antes da realização da audiência, e a reconvenção não é cabível no processo do trabalho em razão do princípio da celeridade processual.



B não sendo permitida sua apresentação oral durante a realização da audiência, a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada em até 5 dias a contar da notificação, antes da realização da audiência, e a reconvenção, se for o caso, no mesmo prazo da contestação.

C ou, se apresentada na forma oral, no prazo de 20 minutos durante a realização da audiência, a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada em preliminar de contestação, e a reconvenção não é cabível no processo do trabalho em razão do princípio da celeridade processual.

D ou, se apresentada na forma oral, no prazo de 20 minutos durante a realização da audiência, a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada em preliminar de contestação, e a reconvenção, se for o caso, no mesmo prazo da contestação.

E ou, se apresentada na forma oral, no prazo de 20 minutos durante a realização da audiência, a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada em cinco dias a contar da notificação, antes da realização da audiência, e a reconvenção, se for o caso, no mesmo prazo da contestação.

A letra "E" é a única correta, trazendo em síntese:

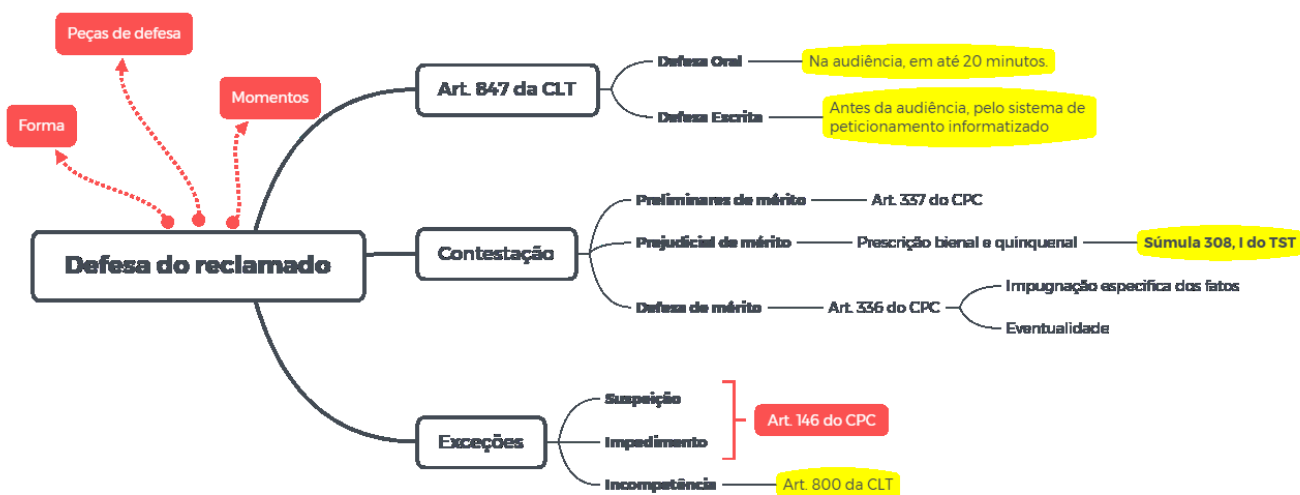
- A contestação pode ser apresentada por escrito, antes da audiência;
- Pode ser apresentada oralmente na audiência, em até 20 minutos.
- A exceção de incompetência deve ser apresentada por escrito, em até 5 dias a contar do recebimento da notificação pelo reclamado.
- A reconvenção é apresentada como parte da contestação (Art. 343 do CPC), não sendo uma petição à parte.

Não há possibilidade de alegação de incompetência territorial em preliminar de contestação, pois esta regra é do direito processual civil. Aqui no processo do trabalho é sempre em petição específica conforme art. 800 da CLT.

Havendo mais de um reclamado, cada um terá o prazo acima descrito para apresentação oral de sua defesa. Tal forma de apresentação da defesa reflete os princípios que fundamentam o processo do trabalho, em especial, o *jus postulandi* e a celeridade.

Exemplo: em determinada ação trabalhista, chegou-se ao dia da audiência, sem que houvesse qualquer possibilidade de acordo. Assim, o Juiz passou a palavra ao Advogado do reclamado, para que apresentasse a defesa. Como o Advogado havia sido contratado naquele dia, sem tempo de redigir a defesa, apresentou oralmente, no prazo de 20 minutos. Utilizou esse tempo para apresentar a contestação, afirmando que não houve o dano moral descrito na petição inicial e, também, para apresentar a alegação de incompetência absoluta, afirmando que a ação deveria ser ajuizada na justiça comum, perante uma das Varas Cíveis. Terminada a apresentação da defesa, o Juiz passou à instrução do processo, isto é, à produção das provas.





Espécies de defesa

Em item anterior, fixou-se a premissa de que a defesa do réu pode ser apresentada oralmente, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos, conforme art. 847 da CLT ou por escrito, antes da audiência, nos termos do § único do mesmo dispositivo.



Apesar de na prática forense a defesa ser apresentada por escrito, para fins de provas objetivas de concursos públicos, deve-se adotar o entendimento de que ela também pode ser apresentada oralmente, no prazo máximo de 20 minutos.

Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.

Poderá o reclamado apresentar diversas peças de defesa, cada uma com o seu objetivo específico. Assim, poderá aquele apresentar apenas a contestação, peça mais utilizada no



cotidiano forense, ou optar por apresentar também alguma outra alegação, como suspeição, impedimento, etc. Optando pela apresentação oral de mais de um tipo de alegação na defesa, deverá fazê-lo dentro dos 20 (vinte) minutos de que dispõe, isto é, a apresentação oral de todas as peças não poderá exceder o limite legal.

Serão analisadas, uma a uma, as peças que o reclamado pode valer-se para sua defesa, destacando as formalidades legais, o procedimento e consequência de seu acatamento.

Contestação

A principal peça de defesa do reclamado é denominada **contestação** e na maioria nas demandas trabalhistas mostra-se como a única a ser apresentada, já que a existência de algum vício que imponha a apresentação das demais peças de defesa, como a suspeição ou impedimento do julgador ou a incompetência do juízo, exemplificativamente, são situações excepcionais.

✓ Preliminares de mérito

Ao formular uma contestação, poderá o reclamado aduzir matérias relacionadas ao processo (**preliminares de mérito**) e outras que dizem respeito aos fatos e fundamentos jurídicos, bem como aos pedidos, formulados pelo reclamante (**defesa de mérito**).

Em relação à primeira hipótese, prevista no art. 337 do CPC e denominada de “arguição de preliminares de mérito”, há que se dizer que diversas são as matérias (vícios e irregularidades) que o reclamado pode afirmar, buscando ora a extinção do feito, ora a correção da irregularidade.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.



Afirma o art. 337 do CPC que “*Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar*”, trazendo em seguida extenso rol de situações que podem ser objeto de análise pelo Poder Judiciário. Recebem o nome de **preliminares de mérito**, pois devem ser apresentadas antes de qualquer defesa em face das afirmações contidas na inicial, que resultam nos pedidos apresentados (mérito).



TOME NOTA!

Não há forma predeterminada para a formulação da contestação, e sim, uma ordem lógica que geralmente é seguida, que consiste em deduzir em primeiro lugar as matérias consideradas *preliminares* para, em seguida, falar-se sobre o mérito.

A respeito das preliminares de mérito, alguns comentários indispensáveis devem ser formulados:

- Com o CPC, surgiram três novidades em relação às preliminares, que são situações novas em relação ao CPC/73:
 - **Incompetência relativa;**
 - **Incorreção em relação ao valor da causa;**
 - **Indevida concessão do benefício da justiça gratuita;**



FIQUE ATENTO!

Especificamente no tocante à alegação de **incompetência relativa**, não se aplica o CPC ao processo do trabalho, já que a Lei nº 13.467/17 (reforma trabalhista) reafirmou a utilização da exceção de incompetência, que posteriormente será analisada, demonstrando que esta é a peça adequada para demonstrar que a ação trabalhista foi ajuizada no local errado. A exceção encontra-se prevista no art. 800 da CLT.



Com exceção do **compromisso arbitral**, todas as matérias arroladas no art. 337 do CPC são consideradas de *ordem pública*, o que representa dizer que poderão ser reconhecidas de ofício pelo Magistrado, isto é, sem necessidade de pedido. De acordo com o §5º do artigo referido, somente há necessidade de pedido para o reconhecimento do compromisso arbitral.



TOME NOTA!

Matéria de ordem pública é aquela sobre a qual não há preclusão, por mostrar-se de interesse do Estado, tais como as condições da ação e pressupostos processuais. De acordo com o art. 10 do CPC, o Juiz deve intimar a parte antes de analisar tal matéria, o que é uma novidade no sistema processual.

§ 5º Excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

As preliminares de mérito são classificadas em **dilatórias e peremptórias**, a depender das consequências advindas de seu reconhecimento, sendo que as primeiras acarretam a dilatação do procedimento, isto é, o seu alongamento, enquanto as últimas geram a extinção do feito sem resolução do mérito. Como exemplos das dilatórias pode-se citar: inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, conexão, etc. Já em relação à inépcia da petição inicial, perempção, coisa julgada, litispendência, dentre outros, têm-se matérias peremptórias.



FIQUE ATENTO!

O fato do reclamado não ter aduzido as preliminares descritas no art. 337 do CPC não impede que o Juiz as conheça de ofício, como já afirmado, e que o próprio reclamado formule posteriormente pedido no sentido de que sejam reconhecidos os vícios, uma vez inexistir preclusão em relação às matérias de ordem pública.



Exemplo: fui contratado como Advogado de uma empresa em determinado processo trabalhista e estou redigindo a defesa. Verifiquei que não houve a prestação das horas extraordinárias, conforme alegado pelo autor e que o mesmo recebeu o adicional de transferência, diferentemente do que alega na petição inicial. As teses da defesa estão prontas. Contudo, antes de demonstrar que o autor não tem direito, vou redigir as preliminares de mérito, demonstrando que já existe outra ação idêntica a essa, ajuizada no ano passado e que está tramitando na 3ª Vara do Trabalho de Vitória. Assim, vou alegar a preliminar de litispendência.

✓ Defesa de mérito

No que toca à **defesa de mérito** a ser formulada pelo reclamado, duas regras (consideradas pela doutrina majoritária como princípios específicos) devem ser seguidas, a saber:

➤ Princípio da impugnação especificada dos fatos – Art. 341 do CPC:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Ao formular a sua defesa de mérito, deverá o reclamado “voltar seus olhos” para a petição inicial, impugnando todos os fatos e pedidos ali contidos, de maneira a evitar a confissão ficta, já que a ausência de defesa em relação a algum ou alguns, importa em revelia, que traz consigo, como já estudado, a presunção de veracidade. Não há possibilidade, como regra geral, do reclamado apresentar contestação genérica, isto é, por negação geral, por meio da qual afirme que todos os fatos narrados são inverídicos e, por consequência, requerendo a improcedência dos pedidos formulados. Essa espécie de defesa não é aceita, regra geral, pois não impugna precisamente os fatos que foram levados ao Poder Judiciário. O art. 341 do CPC destaca que: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da



*petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:”.Como se pode observar, a regra da presunção de veracidade possui algumas **exceções**, a saber:*

- **Se não for possível a confissão:** tratando-se de direitos indisponíveis, sobre os quais não pode haver confissão ou renúncia (como nas hipóteses de direitos de personalidade), não caberá a referida presunção de veracidade, já que tais fatos devem ser provados nos autos.
- **Se a petição inicial não estiver acompanhada de documento indispensável a prova do ato:** se a lei considera indispensável determinado documento e o mesmo não é juntado aos autos, não pode considerar-se provado aquele em virtude da revelia, razão pela qual não incide tal consequência da inércia do reclamado. Como exemplo, pedido formulado pelo autor embasado em acordo ou convenção coletiva de trabalho, sem que tais normas sejam juntadas ao processo.
- **Se estiverem em contradição com a defesa em seu conjunto:** muitas vezes não são impugnados todos os pedidos do autor, mas a defesa em seu conjunto faz controverter todos aqueles, pois decorrem da procedência de um principal, como ocorre com o reconhecimento de vínculo de emprego e condenação às verbas dele decorrentes. Pode ser que o reclamado não impugne o pagamento de 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio, etc., em demanda em que se pretende o reconhecimento do vínculo de emprego. Mas o fato de ter apresentado defesa negando o vínculo de emprego faz controvertidos todos os pedidos, dispensando-se a impugnação específica em relação a todos.



Verifica-se claramente que apresentar defesa por negação geral é o mesmo que não apresentar, pois a presunção de veracidade surge como uma consequência imediata, salvo as exceções acima tratadas.

Tal regra comporta **exceções**, isto é, alguns sujeitos processuais podem apresentar defesa genérica ou por negação geral, a saber: curador especial, advogado dativo, defensor público, nos exatos termos do art. 341, § único do CPC. Qualquer outro ente que venha a apresentar defesa estará cingido ao princípio da impugnação especificada dos fatos.



Exemplo: em determinada ação trabalhista foram formulados 5 pedidos: pagamento de adicional noturno, horas extras, dano moral, adicional de transferência e adicional de insalubridade. Ao redigir a defesa, tenho que demonstrar a inexistência do direito do autor em relação à cada pedido. Assim, tenho que demonstrar, por exemplo, que ele não trabalhava no período noturno, que as horas extras já foram pagas, que não houve o dano moral, que a transferência era definitiva e que a utilização de equipamentos de proteção individual exclui a insalubridade. Vejam que a minha defesa foi específica, pois me defendi de todos os pedidos. Não posso, por exemplo, dizer que o autor não tem direito aos pedidos, pois não provou as suas alegações. Essa defesa, considerada genérica, não é aceita.

➤ **Princípio da eventualidade – Art. 342 do CPC:**

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.



TOME NOTA!

Ao formular a sua defesa meritória, o reclamado deverá reunir todos os argumentos e documentos, apresentando-os todos de uma vez, isto é, num único evento, que é a audiência, sob pena de preclusão. Tal princípio impede a realização de *defesas por partes ou etapas*. A apresentação de apenas um fundamento de defesa gera preclusão consumativa para qualquer outro, já que o réu se utilizou do único momento que possuía para levar ao Estado-Juiz os seus fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Ocorre que tal princípio também comporta exceções, previstas no art. 342 do CPC, que trata das situações em que o reclamado poderá valer-se de momento posterior para levar ao Poder Judiciário as suas alegações. São as seguintes exceções:

- Relativas a direito superveniente, isto é, fatos que ocorreram posteriormente à apresentação da defesa, mas que estão relacionados ao objeto da demanda;



- Podem ser conhecidos de ofício pelo Juiz, tais como as condições da ação e pressupostos processuais, que são conhecidos como *matérias de ordem pública*.
- Podem ser formuladas a qualquer tempo, por expressa autorização legal, tal como ocorre com a prescrição e decadência, bem como as normas de ordem pública acima descritas, confundindo-se nesse ponto as duas hipóteses.

Exemplo: o princípio da eventualidade diz que a defesa deve ser apresentada toda de uma vez só, na audiência, não podendo a parte trazer os seus fundamentos aos poucos, como um "conta-gotas". Assim, contra um pedido de condenação ao pagamento de horas extras, deve a parte alegar, na mesma defesa, de uma vez só: que não foram prestadas as horas extras; que todas já foram pagas; que existe sistema de compensação de jornada, etc, mesmo que as defesas pareçam contraditórias.

➤ **Compensação, dedução e retenção como matérias de defesa:**

Os três temas mostram-se extremamente importantes na prática trabalhista, despertando algumas dúvidas, que passam a ser aclaradas.

- ✓ **Compensação:** trata-se de forma de extinção das obrigações, quando duas pessoas são credoras e devedoras ao mesmo tempo, tratando-se de hipótese de extinção indireta da obrigação. No plano processual, a alegação de compensação é considerada como uma defesa indireta, pois o réu alega um fato extintivo do direito do autor. A alegação de compensação é possível no processo do trabalho desde que respeitadas algumas regras, constantes da CLT e Súmulas do TST, a saber:

O momento processual adequado para requerer-se a compensação é a defesa, pois o art. 767 da CLT dispõe que deve ser arguida como matéria de defesa. Tal ideia também está contida na Súmula nº 48 do TST, que diz ser a contestação a peça de defesa adequada à sua arguição.

| Art. 767 - A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa.

| Súmula nº 48 do TST: A compensação só poderá ser arguida com a contestação.



A compensação na seara trabalhista, apesar de possível, mostra-se bastante restrita, pois é permitida apenas entre dívidas de natureza trabalhista, isto é, o reclamado poderá valer-se da compensação para extinguir a sua obrigação se for credor de dívida de igual natureza, como ocorre quando o empregado não concede o aviso-prévio e o empregador compensa tal valor com o devido em virtude da rescisão. Também é possível na ocorrência de dano pelo empregado, desde que pactuado o desconto ou decorrente de dolo, conforme dispõe o art. 462, §1º da CLT. O TST sedimentou o entendimento por meio da Súmula nº 18 do TST.

*Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.
§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.*

Súmula nº 18 do TST: A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.

A última súmula foi reafirmada pela Tese Vinculante nº 241 do TST, assim redigida:

COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. A compensação, no processo do trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista. **(Reafirmação da Súmula nº 18 do TST)**

- ✓ **Dedução:** Na dedução, o réu demonstra que já foram efetuados pagamentos relacionados às mesmas parcelas pleiteadas pelo autor. Diferencia-se da compensação, pois pode ser requerida pela parte a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, evitando-se o enriquecimento ilícito do reclamante.
- ✓ **Retenção:** na retenção, o empregador retém objeto de titularidade do empregado, visando forçá-lo ao pagamento de dívida, devendo ser requerida na contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 767 da CLT.



Exemplo: digamos que o autor da ação trabalhista esteja pedindo a condenação ao pagamento de R\$10.000,00 à título de verbas rescisórias. Esse mesmo empregado, por dolo, quebrou uma máquina e o conserto custou R\$3.000,00. Posso, na defesa, requerer a compensação, que não foi possível na rescisão diante do valor elevado, já que o dano decorreu da relação de emprego, ou seja, o valor a ser compensado é considerado uma dívida trabalhista. Também posso requerer a compensação do valor do aviso prévio, que o trabalhador não concedeu, conforme art. 487 da CLT.

Exceções – incompetência, suspeição e impedimento



Ao tratar do tema no art. 799, a CLT afirma que poderão ser opostas as exceções de suspeição e incompetência, mostrando-se silente em relação à exceção de impedimento. Contudo, há uma explicação histórica para tal omissão. Quando da elaboração da CLT, estava em vigor o CPC/39, que não fazia menção à exceção de impedimento, levando o legislador trabalhista a também incorrer na omissão. Contudo, após a entrada em vigor do CPC/73, o Código de Processo Civil passou a prever no art. 304 as três espécies de exceção, a saber: incompetência, suspeição e impedimento.

Art. 799 - Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência.

Por se tratarem de peças de defesa, deverão ser apresentadas em audiência, oralmente de acordo com o art. 847 da CLT, ou por escrito, conforme § único do mesmo dispositivo, incluído pela reforma trabalhista, salvo a incompetência territorial que veremos o procedimento a seguir.

Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes.



Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.

Exceção de incompetência territorial – Art. 800 da CLT

A exceção de incompetência ou exceção declinatória de foro, é a peça processual adequada para o réu alegar a incompetência territorial, ou seja, afirmar que a ação não tinha sido ajuizada no local correto, previsto no art. 651 da CLT, que em síntese afirma a necessidade de ajuizamento da demanda trabalhista no foro da prestação dos serviços, independentemente se a contratação ocorreu em outro lugar.

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.



NOVIDADE

A alteração no art. 800 da CLT é fundamental para as provas de processo do trabalho, pois é totalmente diferente do que estávamos habituados no dia a dia forense. Agora, a exceção deve ser **apresentada em até 5 dias a contar do recebimento da notificação, antes da audiência**. Ao ser apresentada a peça, será suspensa a realização da audiência, bem como o processo, para que seja processada e julgada primeiro a exceção.

Dispõe o art. 800 da CLT que a exceção, apesar de ser uma peça de defesa, será apresentada antes da audiência, no prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação.



O magistrado, nos termos do §2º do art. 800 da CLT, intimará a parte contrária e eventuais litisconsortes, para apresentação da manifestação no prazo de 5 dias, designando audiência caso entenda necessária a produção de prova oral.



Um detalhe fundamental: a produção das provas (depoimento pessoal e testemunhal) poderá ser realizada no local que foi afirmado como competente pelo excipiente, conforme previsto no art. 800, §3º da CLT.

Após a decisão do incidente, o processo retornará ao seu curso, com a realização de audiência, apresentação de defesa e produção de provas perante o juízo que foi considerado competente.

Art. 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo.

§ 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta Consolidação até que se decida a exceção.

§ 2º Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de cinco dias.

§ 3º Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente.

§ 4º Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente.

Sem sombra de dúvidas este é o ponto mais importante em relação à defesa do reclamado, que mais caiu nas provas dos últimos anos, pós reforma trabalhista. Temos diversas questões sobre o tema. Vejamos:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal



Vênus distribuiu, na cidade de Caldas Novas, reclamatória trabalhista em face da sua empregadora doméstica Hera, cobrando da mesma as verbas rescisórias que não foram pagas na rescisão contratual e indenização por danos morais. A prestação de serviços se deu na cidade de Anápolis. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, poderá a ré arguir exceção de incompetência territorial

A no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção.

B no prazo de 10 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção.

C como matéria preliminar de defesa, devendo protocolar a mesma em até 5 dias que antecede a audiência designada.

D em audiência, antes da apresentação da defesa, hipótese em que o juiz dará vista à parte autora para manifestação em 48 horas.

E em até 5 dias antes da audiência, por simples petição, sendo que o juiz dará vista em audiência à parte autora para manifestação em 72 horas.

A assertiva correta é a letra "A", que fala do prazo para a apresentação da exceção, do fato de ser antes da audiência e em peça separada da contestação, o que é uma grande diferença em relação ao processo civil.

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Cícero propôs ação trabalhista em face do seu ex-empregador, o Banco Poupe Aqui, perante a Vara do Trabalho da localidade em que reside, diante da facilidade e para ter o pleno acesso à Justiça. O réu pretende arguir exceção de incompetência territorial. Nessa situação, com base no que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho, deverá fazê-lo

A no prazo para a juntada de contestação, em peça apartada.

B por escrito, ou ainda de forma oral, em audiência.

C no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência.

D como matéria preliminar de defesa, dentro de 10 dias após a notificação.

E apenas por escrito, em audiência, onde o juiz dará a palavra à parte contrária e decidirá em 48 horas.

A mesma informação sobre o prazo de apresentação da exceção de incompetência - 5 dias após o recebimento da notificação - foi utilizada para responder a questão acima. A assertiva correta é a letra "C".

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS) Prova: FCC - 2022 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Thor, residente em Porto Alegre-RS, prestou serviços de vendedor para a empresa Churrasco do Bom, cuja sede é no município de Alegrete-RS. A prestação de serviços de Thor se deu no município de Caxias do Sul-RS. Ajuizada ação trabalhista por Thor em face de seu ex-empregador em Porto Alegre-RS, distribuída em abril de 2021, foro de sua residência, a empresa pretende



apresentar exceção de incompetência. Para tanto, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, deverá fazê-lo
A conjuntamente com a contestação, como matéria de preliminar.
B no prazo de 5 dias contados da sua citação.
C em até 5 dias antes da data da audiência.
D no prazo de defesa, em peça apartada à contestação.
E em até 10 dias após a sua citação.

Novamente temos na letra "B" a assertiva com o prazo correto, de 5 dias após o recebimento da notificação (citação), conforme art. 800 da CLT.

Atenção apenas para um ponto. O prazo de 5 dias do art. 800 da CLT será contado em dobro se a exceção de incompetência for apresentada por ente da Fazenda Pública, por determinação do art. 183 do CPC. Assim considerou a FCC na questão abaixo:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: PGE-AM Prova: FCC - 2022 - PGE-AM - Procurador do Estado da 3ª Classe

Macedônio propõe ação trabalhista em face da empresa Gregos e Troianos Ltda, que é contratada do Estado, perante uma das Varas do Trabalho de Manaus, por ser a sede do Governo Estadual, elencando no polo passivo também o Estado. A prestação de serviços do autor se deu na Escola Estadual do Município de Coari. Com base no que prevê a legislação, a Fazenda Pública do Estado poderá

A suscitar conflito de competência perante o TRT, que é o competente para decidir a matéria de competência territorial no âmbito do Regional, no prazo de 10 dias após a sua citação pessoal.

B arguir exceção de incompetência territorial em peça apartada, em até 20 dias após a sua citação pessoal.

C arguir exceção de incompetência territorial em sede de defesa, tendo o juiz na hipótese prazo de 5 dias para decidir a mesma.

D suscitar conflito de competência até 5 dias antes da audiência, perante o TRT, que é o competente para decidir a matéria de competência territorial no âmbito do Regional.

E arguir exceção de incompetência territorial em peça apartada, em até 10 dias após a sua citação pessoal.

Não foi aplicado o Decreto-Lei 779/69 que fala em prazo em quádruplo para contestar, já que a peça a ser apresentada não é uma contestação, mas uma exceção. Logo, o prazo é em dobro. Partindo desse raciocínio a banca considerou correta a letra "E", com prazo de 10 dias.

Por fim, mais uma questão tratando do prazo da exceção de incompetência, que traz como assertiva correta a letra "B", ou seja, 5 dias a contar do recebimento da notificação.

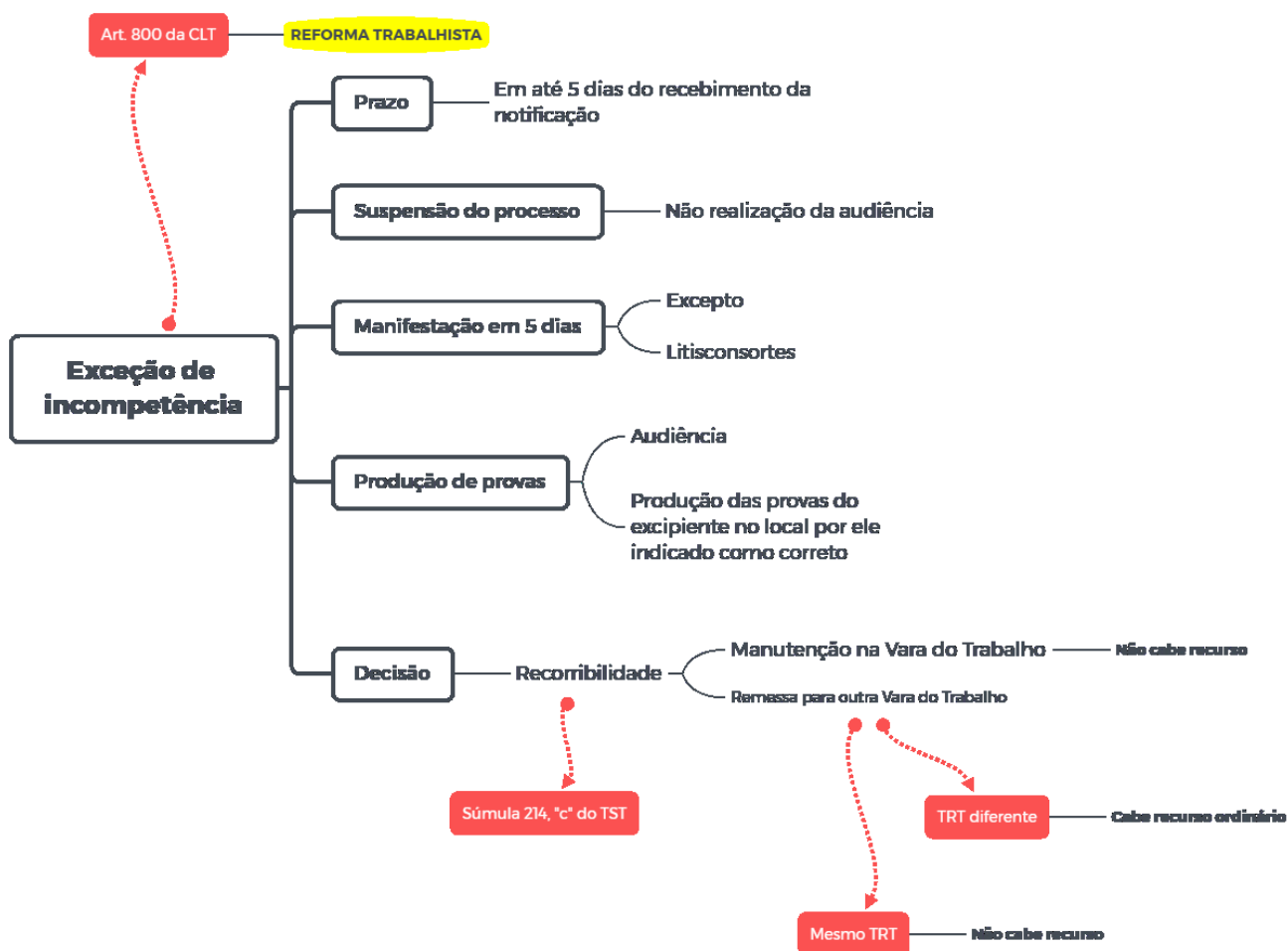
Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

A empresa Sol Maior, reclamada em uma ação trabalhista proposta pelo seu ex-empregado Arquimedes, arguiu exceção de incompetência territorial, sob o fundamento de que o local da prestação de serviços foi diverso do que foi distribuída a demanda. O juiz da causa indeferiu a exceção, eis que a mesma teria sido apresentada extemporaneamente. Na situação narrada, para



que esteja correta a decisão judicial, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho, a exceção foi apresentada em prazo superior a

- A 8 dias a contar da notificação
- B 5 dias a contar da notificação.
- C 48 horas a contar da notificação.
- D 72 horas a contar da notificação.
- E 10 dias a contar da notificação.



Exceção de suspeição e impedimento

As exceções de suspeição e de impedimento serão apresentadas quando houver quebra de imparcialidade do Julgador, por se enquadrar nas hipóteses dos artigos 144 e 145 do CPC. Nessas situações, por mostrar-se parcial, deve ser substituído por outro julgador imparcial.



Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

No tocante ao procedimento, deve-se observar que o art. 802 da CLT prevê situação que não mais se coaduna com a organização da Justiça do Trabalho de 1ª grau, já que com a EC nº 24/99, restou extinta a representação classista na Justiça do Trabalho. **Todavia, as provas objetivas vêm cobrando a literalidade desse dispositivo da CLT sobre a matéria.**

Art. 802 - Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designará audiência dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para instrução e julgamento da exceção. § 1º - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento e nos Tribunais Regionais, julgada procedente a



exceção de suspeição, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito. § 2º - Se se tratar de suspeição de Juiz de Direito, será este substituído na forma da organização judiciária local.

Até a referida emenda constitucional, vigorava o que está descrito no art. 802 do CLT, que assinala o julgamento pelo Juiz ou Tribunal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Com o advento da emenda constitucional, a doutrina vem entendendo que devem ser aplicadas as normas do artigo 146 do CPC quando a suspeição/impedimento se referirem ao Juiz do Trabalho, que destacam:

- Ao reconhecer a suspeição e o impedimento, o Juiz do Trabalho remeterá os autos ao substituto legal;
- Caso não reconheça a situação que lhe é imposta, apresentará as suas razões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo os autos ao Tribunal;
- Ao julgar o incidente, o Tribunal determinará o seu arquivamento ou, reconhecendo o vício, condenará o Magistrado nas custas processuais, determinando a remessa dos autos ao substituto legal;

Uma novidade do CPC é em relação aos efeitos, já que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou não, ou seja, o processo principal poderá ficar paralisado ou continuar a tramitar. No sistema do CPC/73, havia a suspensão automática.

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo



permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Exemplo: ajuizei uma ação trabalhista em Vitória/ES, que foi distribuída perante a 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES. No dia da audiência, após realizado o pregão, dirigi-me à sala de audiência e lá chegando “fiquei branco”, pois o Juiz era o meu inimigo mortal, a pessoa que queria me ver o mais longe possível, por desavenças do passado. Na hora pensei: - perdi a ação. Esse Juiz vai me prejudicar, pois não gosta de mim. Meu Advogado apresentou exceção de suspeição, alegando que o Magistrado era meu inimigo capital, o que foi reconhecido de plano pelo Juiz, que determinou a remessa dos autos à outra Vara do Trabalho. Caso ele não tivesse reconhecido o que foi alegado, iria apresentar defesa e encaminhar a exceção de suspeição ao TRT, para julgamento.

Reconvenção

A reconvenção mostra-se como importante peça de defesa, constituindo-se como um contra-ataque do réu ao autor, no mesmo processo, sendo por isso considerado instituto de relevo para a consecução dos princípios da economia e celeridade processuais. A possibilidade de apresentar a reconvenção encontra-se no art. 343 do CPC. O dispositivo legal afirma a possibilidade de apresentação, demonstrando que o réu não é obrigado a apresentá-la, podendo, caso queira, levar a sua pretensão por meio de ação autônoma.

O fato do réu não ter apresentado reconvenção, no prazo de defesa, não impede o ajuizamento posterior de ação autônoma, não havendo, portanto, preclusão. Trata-se a



reconvenção de mais uma opção conferida à parte para levar sua pretensão ao Poder Judiciário.

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. § 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. § 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. § 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. § 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. § 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.



Pela redação do §6º do art. 343 do CPC, **não é preciso apresentar a contestação para a parte apresentar a reconvenção, pois são pretensões diversas**, independentes entre si. Na contestação o réu pede para não ser condenado, enquanto na reconvenção o pedido é de condenação do autor.

Uma das alterações mais importantes, trazidas pelo CPC em relação à reconvenção está relacionada à sua forma. Vejamos a diferença:

- **CPC/1973:** no código anterior, a reconvenção era apresentada em uma petição apartada, ou seja, uma petição diferente da contestação, pois possuía natureza jurídica de ação e tinha que ser apresentada na forma de petição inicial.
- **CPC/2015:** no atual código de processo civil, simplificou-se a apresentação da reconvenção, afirmando que a mesma pode ser apresentada dentro da contestação, como um capítulo da mesma, como já ocorria nos Juizados Especiais com a apresentação do pedido contraposto.



O contra-ataque que se realiza por meio da reconvenção depende da presença de alguns requisitos, a saber:

- **Competência:** o juízo da ação principal deve possuir competência para julgar a pretensão exposta na reconvenção.
- **Conexão entre a ação principal e a reconvenção:** o art. 343 do CPC traz como requisito para a reconvenção a existência de conexão (art. 55 do CPC), entre a ação principal e a reconvenção. A possibilidade de apresentar-se nova pretensão no mesmo processo decorre da existência de um liame entre as causas de pedir ou pedidos.

Art. 55. *Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.*

- **Pendência de ação:** a apresentação de reconvenção decorre da pendência de ação principal, já que aquela se utilizará do procedimento instaurado pelo ajuizamento da demanda originária.

Como **exemplos de reconvenção** no processo do trabalho, pode-se falar no pedido de devolução de equipamentos ou de condenação ao pagamento de indenização decorrente de dano causado pelo obreiro, dentre outros.



Um dos aspectos mais importantes para os concursos públicos é a autonomia/independência da reconvenção em relação à ação principal, disposta no art. 343, §2º do CPC. Apesar de ação principal e reconvenção se utilizarem do mesmo procedimento, continuam a ser tratadas como duas ações independentes, isto é, autônomas, o que representa dizer que a extinção de uma não obsta o prosseguimento da outra.



Em praticamente todas as provas de concursos que exploram as disciplinas de direito processual civil e direito processual do trabalho, é inserida questão analisando o tema em destaque. A



premissa que deve ser seguida pelo aluno é sempre a da AUTONOMIA entre ação e reconvenção.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Por fim, em relação ao procedimento a ser adotado, deve ser realizada uma adaptação às normas do processo do trabalho, já que o §1º do art. 343 do CPC diz que o autor será intimado para apresentar defesa em 15 dias, sendo que na Justiça do Trabalho a defesa não é apresentada em "x" dias, mas em audiência. Assim, ocorrerá o seguinte:

- Sendo apresentada a reconvenção em audiência;
- O Juiz designará nova audiência;
- O autor poderá apresentar contestação à reconvenção na nova audiência;

Exemplo: durante muitos anos trabalhei para a mesma empresa, que nunca me pagou horas extras. Pedi demissão e ajuizei ação trabalhista, dando à causa o valor de R\$10.000,00. Ocorre que nos últimos dias de trabalho, propositalmente bati um veículo da empresa, gerando um prejuízo de R\$15.000,00. Na defesa, a empresa alegou que nunca prestei horas extras e que, aquelas eventualmente prestadas, já tinham sido pagas. Além disso, a empresa apresentou reconvenção demonstrando o dolo no dano causado ao veículo, requerendo a minha condenação ao pagamento dos R\$15.000,00. Na sentença, o Juiz condenou a empresa ao pagamento de R\$3.000,00 a título de horas extras, bem como me condenou ao pagamento de R\$15.000,00 do prejuízo do carro.

REVELIA

Sobre o tema, é indispensável asseverar que a ausência do reclamado à audiência importa em **revelia**, com presunção de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 844 da CLT, desde que não haja motivo relevante, conforme deixa claro o parágrafo único do dispositivo em destaque. A presença apenas do Advogado do reclamado, estando ausente o preposto ou quem lhe represente, também gera revelia, uma vez que não se pode ser preposto e Advogado ao mesmo



tempo. A ausência do preposto pode ser justificada através de atestado médico que informe a impossibilidade de locomoção, tudo em conformidade com a Súmula n. 122 do TST.



Sobre o tema “preposto”, destaca-se que a reforma trabalhista mudou o entendimento consagrado na Súmula nº 377, passando a afirmar em seu artigo 843, §3º, da CLT, que o preposto NÃO precisa ser empregado da empresa.

Exemplo: imagine que em determinada ação trabalhista, o reclamante afirme que sempre trabalhou 2 horas extraordinárias, durante todo o período em que trabalhou para a reclamada (3 anos), sem nunca receber qualquer quantia por isso (adicional de trabalho extraordinário). Regularmente notificada, a empresa não compareceu à audiência, pois o preposto e o Advogado se confundiram em relação à data. Diante da ausência da reclamada, o Juiz aplicou os efeitos da revelia, considerando verdadeiros os fatos afirmados na inicial, ou seja, que houve o trabalho extraordinário e que o reclamante não recebeu pelo mesmo. Diante da presunção de veracidade, dispensou a produção de outras provas e proferiu sentença oral, condenando a reclamada ao pagamento das horas extraordinárias e seus reflexos legais.

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.

Súmula nº 122 do TST: A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência.



A reforma trabalhista de 2017 (Lei 13.467/17) incluiu o §5º do art. 844 da CLT, prevendo o recebimento da defesa e dos documentos do réu revel quando o Advogado estiver presente em audiência, o que não exclui a revelia, sendo que os documentos podem ser utilizados nas hipóteses do também novo §4º do mesmo artigo.

§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

Neste ponto, a doutrina ainda se encontra dividida. Há autores que afirmam que o §5º afasta a revelia, mas não afasta a confissão ficta, e outros dizem exatamente o contrário. Para a prova objetiva devemos nos ater ao que está previsto em lei, e aguardar o posicionamento do TST sobre a matéria.

No entanto, em uma questão recente de prova, a banca considerou como correta a alternativa que aplicava a revelia ao reclamado ausente mas aceitava a juntada dos documentos e defesa.

Destaque também para a OJ n. 245 da SBDI-1 do TST, que diz inexistir previsão legal que justifique o atraso à audiência, o que significa dizer, em outras palavras, que feito o pregão das partes, o Juiz não precisa aguardar para verificar se reclamante e reclamado estão presentes, podendo desde logo impor as consequências legais, que são, respectivamente, o arquivamento da inicial e a revelia.

OJ nº 245 da SDI-1 do TST: Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.

Ainda a respeito da revelia, **três são os efeitos** de tal instituto trabalhista. Sendo o réu revel, podem surgir como consequências do fenômeno:

- **A presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor:** em regra, os fatos narrados pelo autor na petição inicial são tidos como verdadeiros, já que não há controvérsia acerca dos mesmos, conforme art. 344 do CPC. A apresentação de defesa em relação ao mérito (fatos e fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial como premissas para os pedidos) gera a controvérsia típica de uma demanda judicial, que será objeto das provas e do livre convencimento motivado do julgador. Se não há controvérsia, os fatos são considerados verdadeiros, por presunção relativa, dispensando-se a produção das provas.



A presunção relativa de veracidade não impede o Juiz de determinar a produção de provas, haja vista os seus poderes instrutórios, previstos no art. 130 do CPC e reconhecidos pela jurisprudência consolidada do TST, por meio do inciso III na Sumula de nº 74.

Art. 344. *Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.*

Art. 370. *Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.*

Súmula nº 74, III do TST: *A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.*

Importante destacar que a regra acima disposta encontra exceções, nas situações descritas no art. 844, §4º, da CLT, a saber:

Art. 844. (...)

§ 4º *A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se:*

I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos



- **Se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação:** sendo unitário o litisconsórcio, isto é, sendo os interesses dos litisconsortes os mesmos e devendo a decisão a ser proferida ser única para aqueles, a defesa apresentada por um aproveitará aos demais, elidindo o efeito da revelia.

Exemplo: João ajuizou ação buscando o pagamento de comissões em face das empresas "A" e "B", com base no mesmo contrato firmado entre todos. "A" não apresentou defesa, mas "B" apresentou, demonstrando que aquele contrato era nulo, por ter sido falsificadas as assinaturas dos representantes legais das empresas. Mesmo diante da ausência de "A", não haverá presunção de veracidade, pois o outro litisconsorte "B" apresentou defesa e controverteu os fatos narrados, pois toda a pretensão está baseada no mesmo documento, que é o contrato firmado com "A" e "B".

- **Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis:** se o direito em discussão for considerado indisponível, tal como ocorre com os direitos de personalidade, bem como aqueles relacionados à segurança e medicina do trabalho, não se operará tal efeito da revelia, uma vez que, se não é possível dispor do direito, também não se permitirá a presunção de veracidade, uma vez que é necessária a produção de provas para aferir o ferimento à norma jurídica. Assim como ocorre em relação, por exemplo, ao adicional de insalubridade. Mesmo sendo revel o reclamado, será necessária a produção de prova sobre a insalubridade, não se podendo presumir que o reclamante trabalhava sujeito a agentes insalubres.

Exemplo: João ajuizou ação trabalhista afirmando ter trabalhado em ambiente insalubre, em grau máximo, pois havia um ruído muito alto. Notificada a empresa, não compareceu à audiência. Apesar de revelia, não serão presumidos verdadeiros os fatos, ou seja, não vamos presumir que havia insalubridade. O Juiz deverá determinar a produção da prova pericial para saber se o ambiente era insalubre ou não.

- **Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere indispensável à prova do ato:** em algumas situações, a prova do fato está intimamente ligada à juntada de determinado documento, tido por indispensável



naquela situação. Assim ocorre no processo do trabalho quando se pleiteia verba decorrente de acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Caso tais documentos não sejam juntados aos autos, a ausência de defesa não presumirá o direito do reclamante, já que os referidos documentos se mostram indispensáveis na hipótese.

Exemplo: ajuizei ação trabalhista requerendo a condenação da empresa reclamada ao pagamento de horas extraordinárias com adicional de 150%, alegando que recebia tão somente adicional de 50% e que a Convenção Coletiva de Categoria prevê aquele primeiro percentual mais elevado. Contudo, não juntei aos autos a Convenção Coletiva de Trabalho. A reclamada foi notificada, mas não compareceu. Apesar da revelia, não vamos presumir que o adicional devido é 150%, pois não houve a juntada da CCT, instrumento indispensável para a prova do fato.

- **Julgamento antecipado da lide:** a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo autor torna possível o julgamento antecipado da lide, que consiste na dispensa da fase instrutória para imediato julgamento, isto é, o Magistrado dispensa a produção de provas e profere sentença. Tal possibilidade encontra-se prevista no art. 355, II do CPC.

Mesmo havendo revelia, o Juiz não está obrigado a julgar antecipadamente a lide, já que pode determinar a produção de provas, pois os seus poderes instrutórios foram reconhecidos pelo art. 370 do CPC, permitindo àquele a produção de qualquer meio de prova em direito admitido.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

- **Desnecessidade de intimação do réu dos atos processuais, com fluência automática dos prazos:** o revel não precisa ser intimado da prática dos atos processuais posteriores ao momento no qual poderia ser apresentado defesa. Logo, não precisa ser intimado de audiência posterior que venha a ser designada ou do início da realização da perícia, bem como da entrega do laudo pelo perito. Ocorre que,



consoante disposição contida no art. 852 da CLT, o réu, mesmo que revel, deverá ser intimado da sentença, já que pode recorrer e praticar atos processuais a qualquer momento. O fato de ter sido declarado revel não impede a realização posterior de atos processuais, já que o parágrafo único do art. 346 do CPC assevera a possibilidade daquele intervir no processo no estado em que se encontra. O revel tão somente não poderá realizar atos já acobertados pela preclusão.



Outro ponto ainda importante sobre o tema: o revel que tenha Advogado nos autos possui direito a ser intimado de todos os atos processuais, a teor do art. 346 do CPC. Assim, mesmo representado por patrono, se for revel, terá direito a ser intimado, sob pena de nulidade por violação ao princípio do contraditório.



Não se esquecer da seguinte regra: se o réu revel não estiver representado por Advogado, precisa ser notificado apenas da sentença (art. 852 CLT). Caso contrário, terá direito a ser notificado de todos os atos processuais (art. 346 CPC).

Art. 852 - Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no § 1º do art. 841.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Exemplo: digamos que eu tenha ajuizado uma ação trabalhista pedindo a condenação ao pagamento de danos materiais, por determinado acidente que sofri em serviço. A reclamada foi notificada regularmente, mas não compareceu à audiência. Após ser decretada a revelia, lembrei de pedir também o dano moral em virtude da situação.



Como já havia passado o momento da defesa, essa inclusão do dano moral somente é possível se o reclamado permitir. Para isso, será a mesma intimada para dizer se permite ou não a inclusão. Permitindo, será designada nova audiência para que eu apresente defesa em relação ao dano moral. Se não permitir, o processo continuará em relação ao dano material, podendo o autor propor outra ação apenas para pedir a condenação ao pagamento dos danos morais.

O tema "revelia" não é tão comum nas provas de concurso, a não ser por aplicação do art. 844 da CLT quando determina aquele efeito diante da ausência injustificada do reclamado. Contudo, o tema foi objeto de cobrança em questão recente sobre o art. 844 §4º da CLT, ou seja, as situações em que a revelia não acarreta confissão sobre os fatos. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: PGE-AM Prova: FCC - 2022 - PGE-AM - Procurador do Estado da 3ª Classe

Platão propõe ação trabalhista em face da sua ex-empregadora Lua Nova Conservação e Asseio Ltda., empresa que manteve contrato de limpeza com o Estado na área da educação. Elegeu o polo passivo com a sua ex-empregadora e também em face da Fazenda Pública do Estado. Em primeira audiência a empresa Lua Nova não se faz presente, comparecendo apenas seu advogado, comparecendo o Estado na pessoa do Procurador, ofertando contestação. Nessa situação, à luz do que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

A o juiz deverá decretar apenas a revelia da empresa Lua Nova, não podendo aplicar pena de confissão, uma vez que presente o advogado, independentemente ou não de ofertar defesa.

B a simples apresentação de contestação da Fazenda Pública tem o condão de impedir seja decretada a revelia da 1ª reclamada Lua Nova, uma vez que havendo pluralidade de réus não se poderá decretar a revelia pela ausência de um deles, se o outro contestar a ação.

C o juiz deverá decretar a revelia e confissão da empresa Lua Nova, ainda que o advogado apresente contestação oral em audiência, encerrando a instrução processual de imediato.

D havendo a contestação da Fazenda Pública, por expressa determinação legal, a revelia imputada à empresa Lua Nova não acarretará a consequente pena de confissão à mesma, desde que a contestação do Estado do Amazonas aborde também matéria fática acerca dos pedidos elencados na inicial.

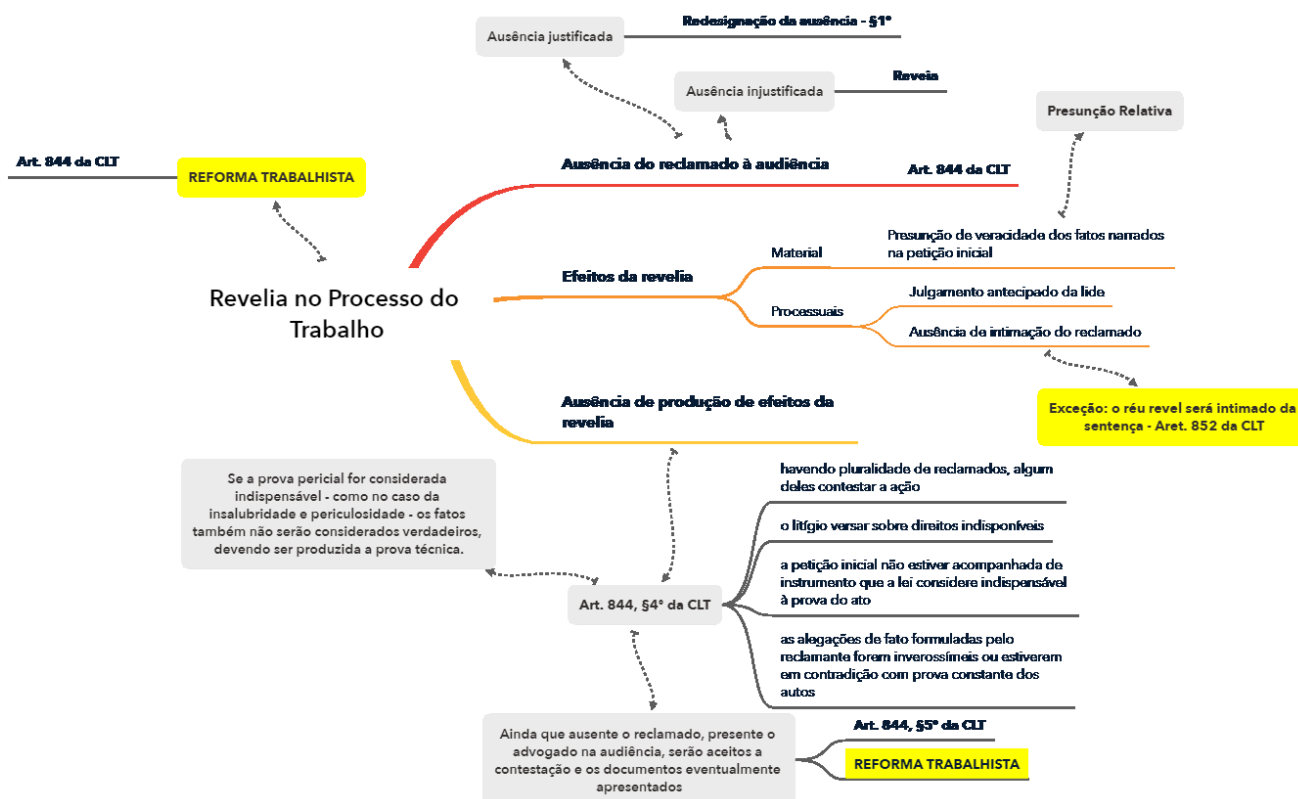
E a mera contestação da Fazenda Pública do Estado não tem o condão de afastar a pena de confissão que deve ser imputada à empresa Lua Nova, além do que estando presente apenas o seu advogado, o mesmo não poderá ofertar contestação oral.

Neste caso percebe-se a incidência do art. 844 §4º da CLT, que afirma não haver a confissão em relação à matéria quando há litisconsórcio e um dos litisconsortes apresenta defesa, ou seja, quando há dois ou mais réus e um deles apresenta defesa, controvertendo os fatos, o que impede a confissão para todos.



No caso o ente público apresentou defesa e a revelia aplicada à empresa, por sua falta injustificada à audiência, não gerou a consequência da confissão, que seria a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial.

Claro que foi feita uma ressalva importante: a defesa do ente público deve falar sobre fatos imputados ao réu revel para que a controvérsia se instaure e haja necessidade de produção de provas sobre aqueles.



RESUMO

A notificação do reclamado está prevista no art. 841 da CLT e é realizada como um ato automático, no prazo de 48 horas, pelo servidor da Vara do Trabalho. Tal ato independe de pedido do autor, pois a petição inicial não traz como requisito o pedido de notificação do reclamado.

A notificação do reclamado será realizada pelos Correios, não sendo necessária a entrega pessoal, pois o TST reconhece válida a notificação entregue no endereço do reclamado. Se não for possível a realização da notificação postal, será realizado o ato por edital, de acordo com o § 1º do art. 841 da CLT. Não há no processo de conhecimento a realização do ato por Oficial de



Justiça, pois esse servidor apenas realiza a citação do executado, ou seja, no processo de execução, de acordo com o art. 880 da CLT.

Encaminhada pelos Correios, a notificação chega ao destinatário no prazo de 48 horas, de acordo com a **Súmula n. 16 do TST**. Trata-se de presunção relativa, pois a própria súmula afirma ser ônus da prova do destinatário o não recebimento ou o recebimento tardio.

Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, há necessidade de garantir um prazo mínimo de 5 dias para que o reclamado possa preparar a defesa que será apresentada naquele ato. A entrega fora do prazo da Súmula n. 16 do TST e que acarrete a redução do prazo mínimo de 5 dias poderá ser alegada pelo reclamado, devendo o Magistrado redesignar a audiência.

Vimos que a notificação poderá ser realizada por edital, de acordo com o § 1º do art. 841 da CLT, quando não for possível a notificação postal ou quando o reclamado criar embaraços ao recebimento. Sendo notificado por edital, poderá o reclamado ficar revel, caso não compareça à audiência. Nessa hipótese, diferentemente do que assevera o CPC, não será nomeado curador especial ao réu revel citado por edital.

As pessoas jurídicas de direito público possuem prerrogativa de prazo, prevista no Decreto-Lei n. 779/69. Nos termos dos dispositivos, tais entes possuem prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para se defender. A prerrogativa do prazo em quádruplo é efetivada da seguinte forma: entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, deverá haver espaço de tempo de 20 dias. Não se aplica o prazo em dobro do art. 183 do CPC, na medida em que há uma norma específica para o processo do trabalho, prevendo o prazo em quádruplo, que é o DL 779/69.

Apesar da prerrogativa de prazo, as pessoas jurídicas de direito público serão notificadas também pelos Correios, não se aplicando o art. 247 do CPC, que diz ser por meio de Oficial de Justiça no processo civil.

No rito sumaríssimo, não haverá notificação por edital, nos termos do art. 852-B, II, da CLT. Esse dispositivo legal afirma que cabe ao autor a indicação do endereço correto e completo do reclamado, sob pena de arquivamento da reclamação trabalhista, com a condenação ao pagamento das custas processuais, que serão calculadas com base no art. 789 da CLT, em 2% sobre o valor da causa.

No rito sumaríssimo, se o endereço estiver errado ou for insuficiente, não cabe a emenda da petição inicial, e sim o arquivamento do processo, isto é, a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 852-B da CLT.

A notificação (ou citação) no processo de execução será realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, conforme art. 880 da CLT, em um ato complexo que envolve encontrar o executado,



comunicar-lhe que deve pagar ou depositar a quantia devida em 48 horas, podendo também nomear bens à penhora no mesmo prazo, sob pena de penhora dos bens, que serão avaliados pelo mesmo servidor.

Ainda sobre notificação, temos a que é realizada aos Advogados, em uma situação bem específica e cotidiana, constante na Súmula nº 427 do TST e Tese Vinculante nº 305 do TST, que prevê a pluralidade de Advogados representando a mesma parte. É comum a contratação de escritórios de advocacia com diversos Advogados, todos constantes na procuração e com poderes para agir no processo. Nestes casos, é válido o pedido para que as intimações sejam realizadas em nome de um único Advogado, sendo possível alegar-se nulidade processual caso o pedido não seja atendido e ocorra algum prejuízo à parte representada.

Sobre a notificação de testemunhas, importante frisar que não há notificação prévia para comparecimento à audiência, conforme art. 825 da CLT, pois as testemunhas devem comparecer ao ato independentemente de qualquer ato judicial. Na prática, representa dizer que as partes devem conversar com as testemunhas e pedir que compareçam no dia e hora designados para a audiência.

Caso alguma ou todas as testemunhas faltem ao ato, poderá a parte requerer ao Juiz a intimação delas, sendo necessária a designação de nova audiência. Tal notificação depende da análise do Juiz acerca da necessidade da prova, já que pode o Magistrado entender que não há necessidade de tal prova, que o processo pode ser julgado com base nos documentos que constam nos autos.

No rito sumaríssimo, as testemunhas somente serão intimadas pelo Juiz caso a parte prove que elas foram convidadas previamente, conforme art. 852-H, §3º, da CLT. Nesse caso, geralmente é encaminhada uma carta com A.R (aviso de recebimento) para provar em juízo o convite feito. Se a parte não provar tal convite, perderá a oitiva da testemunha.

15 - Por fim, se a sentença for proferida em audiência, que é a regra geral, à medida que é proferida oralmente ao final daquele ato, a intimação das partes ocorrerá no mesmo momento, mesmo que ausentes caso tenham sido intimadas para a audiência, conforme Súmula nº 197 do TST. O réu revel será intimado da sentença por edital, conforme art. 852 da CLT.

O reclamado é notificado para comparecer à audiência, que é uma no processo do trabalho, momento adequado para apresentação da defesa. As formas previstas para a defesa são oral, em 20 minutos, nos termos do art. 847 da CLT e por escrito, antes da audiência, nos termos do §º único do mesmo artigo.

Se ausente o reclamado à audiência, apesar de regularmente notificado, será decretada a sua revelia, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Se o réu se atrasa, também é decretada a revelia, nos termos da OJ n. 245 da SDI-1 do TST. A consequência – revelia – consta no art. 844 da CLT, importantíssimo para as provas.



A revelia pode ser ilidida com a apresentação de atestado médico que demonstre a impossibilidade de locomoção do representante da empresa no dia da audiência, nos termos da **Súmula n. 122 do TST**. A presença apenas do Advogado, mesmo que munido de procuração e defesa, não é capaz de evitar a revelia, ainda que permitida a juntada da defesa e de documentos.

Percebam que a presença da parte e a ausência do Advogado é uma situação considerada “normal”, por termos o *jus postulandi* no processo do trabalho. Já a presença do Advogado e a ausência das partes não é tolerada, pois a parte é “mais importante que o Advogado” para o processo do trabalho.

Mesmo revel, será determinada a produção da prova pericial quando for imposta por lei, como ocorre em relação à insalubridade e à periculosidade, de acordo com o art. 195, § 2º, da CLT. Na hipótese não se presume que o empregado labora em local insalubre ou em condição de periculosidade, devendo ser realizada a prova técnica sobre a situação. Em relação à insalubridade, a prova técnica ainda deve ser realizada para demonstrar o grau, que pode ser mínima (10%), médio (20%) e máximo (40%).

Em relação às peças de defesa que podem ser apresentadas pelo réu, destaca-se a contestação, que possui duas partes: 1. preliminares de mérito, previstas no art. 337 do CPC; 2. mérito. No tocante às preliminares de mérito, dividem-se em peremptórias e dilatórias, as primeiras, se reconhecidas, geram a extinção do processo, enquanto as demais não geram a extinção, e sim outras consequências, como reunião de processos, remessa dos autos para outro órgão jurisdicional etc.

Em relação às preliminares de mérito da contestação, o CPC trouxe algumas grandes novidades, presentes no art. 337. Passaram a ser preliminares as alegações de incompetência relativa, equívoco no valor da causa e concessão de justiça gratuita fora dos requisitos legais. Muito embora na prática trabalhista, a incompetência relativa já viesse sendo alegada em preliminar de contestação, os artigos da CLT que tratam sobre a exceção de incompetência não foram revogados.

A incompetência relativa é alegada por meio de exceção de incompetência, conforme art. 800 da CLT, no prazo de 5 dias antes da audiência, suspendendo-se o processo e a audiência.

No mérito, destaca-se a compensação, nos termos do art. 767 da CLT e das Súmulas nº. 18 e 48 do TST. A compensação somente pode ser objeto de defesa, sendo alegada na contestação. Por fim, somente é possível a compensação de dívidas trabalhistas. Frisa-se que a compensação deve ser pedida expressamente pela parte.

A dedução, que não se confunde com a compensação, seria o “desconto” dos valores pagos em relação àqueles que constam da condenação, como por exemplo, a dedução das horas noturnas



já pagas, quando há condenação a mesma rubrica. A dedução não precisa ser pedida, pois diferentemente da compensação, pode ser deferida de ofício.

Ainda no mérito, relembre os dois princípios relacionados ao tema: impugnação especificada art. 341 do CPC dos fatos e eventualidade (art. 336 do CPC). A defesa de mérito deve ser realizada pedido a pedido, fato a fato, sob pena de considerar-se verdadeiro o fato ou o pedido não impugnado. Além disso, toda a matéria de defesa deve ser apresentada naquele momento, sob pena de preclusão.

Há ainda uma classificação em relação à defesa de mérito, que é: defesa direta e indireta. A primeira consiste na negativa dos fatos constitutivos do autor, ou seja, a afirmação de que aqueles fatos não ocorreram, como a afirmação de que não houve trabalho extraordinário em relação ao pedido de horas extras. Já a defesa indireta consiste na alegação de um fato novo, denominado de extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Na hipótese, reconhece-se o fato narrado pelo autor como verdadeiro, mas nega-se a produção de efeitos por existir alguma outra situação que a extinga, impeça ou modifique. No exemplo já trabalhado, da ação em que se cobram horas extras, vamos na defesa indireta alegar a existência do banco de horas, que previsto no art. 59, §2º da CLT, retira o direito ao recebimento das horas extras, que serão compensadas no sistema do banco de horas.

Também é importante lembrar o entendimento do TST sobre outro tema relacionado à prescrição, que é a impossibilidade de reconhecimento de ofício pelo Juiz. O TST vem firmando esse entendimento por ser prejudicial ao trabalhador, uma vez que permite ao Juiz reconhecer de ofício (sem pedido) a prescrição trabalhista e retirar parte do direito do reclamante. Assim, duas situações podem surgir: "A" ajuíza ação trabalhista em face de "B", requerendo a condenação ao pagamento de horas extraordinárias dos últimos 20 anos. Se "B" alegar na sua defesa a prescrição quinquenal, o Juiz condena ao pagamento dos últimos 5 anos e reconhece a prescrição dos 15 anos anteriores. Se "B" não alegar a prescrição, o Juiz condenará o pagamento de todos os 20 anos!!

As exceções de suspeição e impedimento seguem o mesmo procedimento, descrito no artigo art. 146 do CPC, que traz o prazo de defesa do Juiz de 15 dias, que possibilita ao Juiz, quando do recebimento das peças, reconhecer-se como parcial, remetendo os autos ao substituto legal. Não reconhecendo, pode o Juiz apresentar defesa em 15 dias, encaminhando os autos ao Tribunal para julgamento. Lembrando que na prova objetiva as bancas muitas vezes cobram a literalidade do art. 802 da CLT.

No julgamento, o Tribunal poderá arquivar a exceção, caso entenda que não há a alegada suspeição ou impedimento, bem como reconhecer o vício e condenar o Juiz ao pagamento das custas processuais, determinando, por fim, a remessa dos autos ao substituto legal.



A última peça de defesa a ser lembrada é a reconvenção, que também deixa de ser uma peça autônoma para tornar-se uma outra alegação a ser formulada na contestação, como um “pedido contraposto” já muito conhecido nos Juizados Especiais (Lei 9.099/95).

O conceito de reconvenção não sofreu alteração com o CPC, pois apenas a forma é que foi modificada. Continuamos a ter um “contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo”, em que se requererá, por exemplo, a condenação do autor ao pagamento de determinada quantia.

Vale lembrar que a relação entre ação e reconvenção é marcada pela autonomia, o que significa dizer que, se extinta a ação, continuará a reconvenção, e vice-versa, nos termos do art. 343, §2º do CPC.

Sendo apresentada a reconvenção em audiência, deverá ser designada nova audiência para que o réu-reconvindo possa apresentar defesa (contestação). A nova audiência deve ser marcada com pelo menos 5 dias de diferença, para que o réu da reconvenção tenha tempo hábil para preparar a defesa, por aplicação do art. 841 da CLT.

A reconvenção não é admitida nos ritos sumário e sumaríssimo, pois se entende cabível o pedido contraposto, que é a forma mais simples de realizar o “contra-ataque” pretendido pela reconvenção.

Também não cabe a reconvenção nas ações dúplices, tais como a ação de consignação em pagamento e o inquérito para apuração de falta grave, pois o pedido que o réu faria, por exemplo, de condenação do autor ao depósito de quantia superior ou pagamento dos salários (no inquérito), já é consequência natural da sentença de improcedência.

Por fim, o §5º do art. 343 do CPC deixa claro que não é necessário apresentar a contestação para reconvir, ou seja, não precisa o réu apresentar defesa de mérito para reconvir, podendo o mesmo simplesmente reconvir sem nada falar sobre o mérito da demanda (ou preliminares de mérito).

A ausência injustificada do reclamado à audiência gera a revelia, conforme art. 844 da CLT, já que seria naquele ato que a defesa seria apresentada. Como consequências temos a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, a possibilidade de julgamento antecipado da lide (Art. 355 do CPC) e a ausência de intimação do réu dos demais atos do processo (Art. 346 do CPC), com exceção da sentença, já que sabemos que o revel deverá ser intimado por edital (art. 852 da CLT).

A revelia não produzirá o efeito de presumir verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial quando algum litisconsorte apresentar defesa, controvertendo fatos que se aplicam ao revel, conforme art. 844, §4º, da CLT. Assim, o réu revel aproveitará a defesa apresentada por outro litisconsorte.



Também é sempre importante lembrar que os efeitos da revelia não serão produzidos quando houver necessidade de prova técnica (pericial), considerada obrigatória pelo legislador, como nas hipóteses em que se discute ser devido adicional de insalubridade ou periculosidade, nos termos do art. 195, §2º, da CLT. Mesmo que o réu seja revel, a prova deve ser produzida, por entender-se que é a única forma de verificar se o ambiente era insalubre ou se a situação era de periculosidade.

O CPC traz uma nova situação em que a revelia não produz os seus efeitos, no art. 345, IV, que fala em alegação inverossímil ou em contradição com prova constante nos autos. Na hipótese não há a presunção de veracidade das alegações constantes na petição inicial. Se a situação narrada na petição inicial é absurda, fora do normal, inverossímil portanto, não será considerada verdadeira, mesmo que não seja apresentada defesa, devendo o Juiz determinar a produção de provas em relação àquela.

FIM

